

[illegible]

DECRETO Nº 28.908, DE 6 DE MARÇO DE 2013.

Dá nova redação ao Decreto nº 28.730, de 4 de dezembro de 2012.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º O inciso I do art. 3º do Decreto nº 28.730, de 4 de dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“I - de pronto pagamento, entendidas como tal as que devam ser efetuadas para atender a necessidades inadiáveis da Administração, inclusive aquisição de material e execução de serviços, ainda que exista dotação específica, até 25% do valor estipulado no art. 11 deste Decreto;” (NR)

Art. 2º. Fica acrescido o § 3º ao art. 7º do Decreto nº 28.730, de 4 de dezembro de 2012, com a seguinte redação:

“§ 3º Em casos especiais, cuja necessidade esteja plenamente justificada, o ordenador de despesa poderá autorizar o saque em percentual superior ao limite estabelecido no § 2º deste artigo”. (NR)

Art. 3.º O art. 8º do Decreto nº 28.730, de 4 de dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º O pagamento referente a despesas com prestação de serviços por pessoa física, que ultrapasse o limite de 50% do salário mínimo, será realizado através de saque, por meio do cartão corporativo de débito e depósito na conta-corrente do prestador.

§ 1º Os impostos e as contribuições devidas serão pagos através de saque, por meio do cartão corporativo de débito, devendo as guias de recolhimento serem autenticadas na rede bancária autorizada e anexadas ao processo de prestação de contas.

§ 2º O depósito de que trata o **caput** deste artigo será realizado nos guichês de atendimento da rede bancária autorizada, e o respectivo comprovante anexado à prestação de contas”. (NR)

Art. 4º. Fica acrescido o IV ao art. 9º do Decreto nº 28.730, de 4 de dezembro de 2012, com a seguinte redação:

“VI – solicitar ao Banco do Brasil, mediante ofício, o retorno do saldo não utilizado do adiantamento, bem como o valor referente aos rendimentos de aplicação”.

Art. 5º O art. 16 do Decreto nº 28.730, de 4 de dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16. O período de aplicação do adiantamento será fixado pelo ordenador de despesa, limitado ao prazo máximo de noventa dias, contados a partir da disponibilidade do recurso para uso por meio do cartão, em favor do suprido.

*Parágrafo único. O responsável pelo adiantamento poderá solicitar ao ordenador de despesa, motivadamente, em até cinco dias úteis antes do vencimento estipulado, a prorrogação do prazo de aplicação, observado o limite previsto no **caput** deste artigo.” (NR)*

Art. 6º O art. 18 do Decreto nº 28.730, de 4 de dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18. Encerrado o prazo para aplicação do adiantamento, o saldo porventura existente retornará à conta do órgão ou entidade a que estiver consignado o respectivo crédito orçamentário, mediante solicitação ao Banco do Brasil.” (NR)

Art. 7º O art. 22 do Decreto nº 28.730, de 4 de dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:



“Art. 22. A comprovação da despesa mediante o adiantamento deverá ser efetuada no prazo de quinze dias, contados do término do prazo de aplicação.

§ 1º A importância aplicada até 31 de dezembro será comprovada até o dia quinze de janeiro do ano seguinte, sob pena de inscrição do suprido em responsabilidade.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, descumprido o prazo de que trata o **caput** deste artigo, a comprovação do adiantamento poderá ser recebida e instruída da seguinte forma:

I – em até quinze dias a partir da data do encerramento do prazo de comprovação, mediante o recolhimento prévio aos cofres públicos de multa de 10%, sobre o valor atualizado do adiantamento;

II – em até quinze dias, contados do encerramento do prazo estipulado no inciso I deste artigo, mediante o recolhimento prévio aos cofres públicos de multa de 20%, sobre o valor atualizado do adiantamento.

§ 3º *Descumpridos os prazos estipulados por este artigo, caberá ao ordenador de despesa adotar providências com vistas à instauração de tomada de contas especial, mediante abertura de processo administrativo devidamente instruído pelos setores competentes, observadas as prescrições da Instrução Normativa nº 005/2002-TCE, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.*” (NR)

Art. 8º O § 1º do art. 23 do Decreto nº 28.730, de 4 de dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 1º *Os pagamentos de despesas previstos nos arts. 7º e 8º deste Decreto também deverão ser comprovados por documentos hábeis representados pela Nota Fiscal, Recibo de Prestação de Serviços Pessoa Física ou Cupom Fiscal de máquina registradora, emitidos pelos estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços.*” (NR)

Art. 9º O art. 25 do Decreto nº 28.730, de 4 de dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25. *Quando da realização de despesa com material permanente, nos termos do art. 3º deste Decreto, deverá constar a declaração de que foi escriturado e tombado como bem patrimonial.*” (NR)

Art. 10. O art. 26 do Decreto nº 28.730, de 4 de dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26. *Os pagamentos realizados na forma do art. 7º serão obrigatoriamente justificados, esclarecendo-se a necessidade do saque, a razão da despesa, o destino do produto ou do serviço e outras informações que possam melhor explicar a necessidade do pagamento.*” (NR)

Art. 11. O art. 32 do Decreto nº 28.730, de 4 de dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. *A comprovação do adiantamento deverá, após a sua regular liquidação, permanecer nos órgãos e entidades concedentes, à disposição dos órgãos de controle interno e externo da Administração Pública Estadual.*” (NR)

Art. 12. O art. 33 do Decreto nº 28.730, de 4 de dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 33. *O saldo disponível na conta especial de adiantamento será investido, pelo Banco do Brasil, em uma aplicação de curto prazo, cujos rendimentos serão depositados à conta do órgão ou entidade a que estiver consignado o respectivo crédito orçamentário, mediante solicitação ao Banco do Brasil.*” (NR)

Art. 13. Este Decreto entra em vigor 60 dias a partir de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 6 DE MARÇO DE 2013, 192º DA INDEPENDÊNCIA E 125º DA REPÚBLICA.

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado do Maranhão

JOÃO GUILHERME DE ABREU
Secretário-Chefe da Casa Civil

JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL
Secretário de Estado do Planejamento e Orçamento

FÁBIO GONDIM PEREIRA DA COSTA
Secretário de Estado da Gestão e Previdência

DECRETO Nº 28.909, DE 6 DE MARÇO DE 2013.

Suspende o Decreto nº 28.730, de 04 de dezembro de 2012 e dá outras providências.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V, do art. 64, da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º Fica suspenso, pelo prazo de sessenta dias o Decreto nº 28.730, de 4 de dezembro de 2012.

Art. 2º Ficam ripristinados, pelo prazo de sessenta dias, os Decretos nºs 16.352, de 3 de agosto de 1998, 20.625, de 19 de julho de 2004, e 24.489, de 28 de agosto de 2008.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 6 DE MARÇO DE 2013, 192º DA INDEPENDÊNCIA E 125º DA REPÚBLICA.

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado do Maranhão

JOÃO GUILHERME DE ABREU
Secretário-Chefe da Casa Civil

JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL
Secretário de Estado do Planejamento e Orçamento

FÁBIO GONDIM PEREIRA DA COSTA
Secretário de Estado da Gestão e Previdência